

Bank- und Beteiligungsübersicht

Nachlass Ralf Sander, verstorben am 08.06.2026

Arbeitsstand 24.06.2026, zusammengestellt von RAin Dr. Weigand aus Bankauskünften, Steuerberatermail und Grundbuchdaten

Konten:

Erfurter Bank Girokonto 10088231

Saldo Todestag: 84.219,77 EUR

Eingänge nach Tod: 6.400,00 EUR Miete Lagerhalle, 1.280,00 EUR Erstattung Krankenversicherung

Abgänge nach Tod: 4.980,00 EUR Bestattung Anzahlung, 2.100,00 EUR Gutachter Oldtimer

Depot Erfurter Bank 770091

ETF Welt: 198.600,00 EUR Kurswert Todestag

Bundesanleihe 2030: 60.000,00 EUR nominal

Einzelaktien Medizintechnik: 51.400,00 EUR Kurswert Todestag

Depotwert gesamt am Todestag: rund 310.000,00 EUR (deckt sich mit der Angabe von Jonas in Stück 04)

Beteiligungen:

Sander Präzisionsteile GmbH, 86 Prozent Geschäftsanteil (HRB 512344, Amtsgericht Jena)

Streitige Bewertungsbandbreite:

- buchwertnahe Betrachtung nach Gesellschaftsvertrag: 2.064.000,00 EUR für 86 Prozent (Grundlage der Angabe von Jonas)

- Ertragswert grob nach Steuerberater: 4.128.000,00 bis 5.332.000,00 EUR für 86 Prozent

Dazu: noch nicht ausgezahlte Ausschüttung 2025, Anteil Ralf Sander 154.800,00 EUR

Forderung aus Darlehen der GmbH-Gesellschafterebene: Darlehen Ralf Sander an die GmbH, valutierend 280.000,00 EUR

Kaufpreisrestforderung gegen Jonas Mielke-Sander aus Anteilsverkauf 2023: 48.000,00 EUR

Privatimmobilien:

Wohnhaus Erfurt-Bischleben, Grundbuch Bischleben Blatt 1120, Marktwert laut Maklerkurzbewertung vom 19.06.2026: 740.000,00 EUR, valutierendes Darlehen 118.000,00 EUR.

Ferienwohnung Zinnowitz, Marktwert laut Maklerbrief 312.000,00 EUR, lastenfrei. Diese Position fehlt in der vorläufigen Nachlassaufstellung von Jonas (Stück 04).

Weitere Verbindlichkeiten:

Kontokorrentkredit privat, Erfurter Bank: 102.000,00 EUR zum Todestag.

(Zusammen mit dem Hausdarlehen ergeben sich private Bankverbindlichkeiten von 220.000,00 EUR; so auch die Angabe von Jonas.)

Offene Fragen:

1. Gehört die noch nicht ausgezahlte Ausschüttung 2025 (154.800,00 EUR) zum Nachlassbestand oder ist sie gesellschaftsrechtlich anders zuzuordnen?
2. Ist die Kaufpreisrestforderung gegen Jonas Mielke-Sander werthaltig und fällig, und wie verhält sie sich zur Stundungsabrede?
3. Welche Wirkungen hat die Volljährigenadoption für Pflichtteilsquote und gesetzliche Erbfolge, wenn kein Erbvertrag vorliegt?
4. Welche Bewertung ist für eine kurzfristige Abschlagszahlung tragfähig, ohne die Liquidität der GmbH zu gefährden?
5. Warum fehlt die Ferienwohnung Zinnowitz in der Aufstellung der Gegenseite?

Von	Kanzlei Hesse & Partner Steuerberater <hesse-partner@example.invalid>
An	"RAin Dr. Carolin Weigand" <weigand@kanzlei-weigand-erfurt.example>
Datum	Mon, 22 Jun 2026 15:26:41 +0200
Betreff	Sander Praezisionsteile GmbH - Unterlagen für Nachlass und Bewertung

Sehr geehrte Frau Dr. Weigand,

wie mit Ihnen und Herrn Mielke-Sander telefonisch abgestimmt, übersenden wir eine Zusammenfassung der gesellschaftsrechtlichen Eckpunkte. Herr Mielke-Sander hat uns insoweit von der Verschwiegenheit entbunden; weitergehende Unterlagen dürfen wir ohne gesonderte Freigabe nicht herausgeben.

Die Sander Präzisionsteile GmbH, Sitz Erfurt (HRB 512344, Amtsgericht Jena), hat ein Stammkapital von 250.000,00 EUR. Gesellschafter waren zuletzt:

- Ralf Sander: 86 Prozent,
- Jonas Mielke-Sander: 14 Prozent.

Die 14 Prozent wurden Herrn Mielke-Sander im Jahr 2023 verkauft. Der Kaufpreis betrug 120.000,00 EUR und wurde gestundet. Nach unseren Unterlagen sind hierauf noch 48.000,00 EUR offen. Der Anteilserwerb wurde damals mit der geplanten operativen Nachfolge begründet.

Für 2025 weist der vorläufige Jahresabschluss einen Jahresüberschuss von 412.000,00 EUR aus; das Ergebnis ist durch die krankheitsbedingten Aufwände von Herrn Sander gedrückt. Eine Ausschüttung von 180.000,00 EUR wurde am 15.04.2026 beschlossen, aber wegen des Todesfalls noch nicht ausgezahlt. Der auf Herrn Sander entfallende Anteil beträgt 154.800,00 EUR.

Bewertungsproblem:

Der Gesellschaftsvertrag enthält eine Abfindungsklausel mit Buchwertnähe für bestimmte Übertragungs- und Einziehungsfälle. Ob diese Klausel auch für die Bemessung von Pflichtteilsansprüchen maßgeblich ist, müssen die rechtlichen Berater klären. Wirtschaftlich liegt der Unternehmenswert nach unserer groben Ertragswertübersicht eher zwischen 4,8 und 6,2 Millionen EUR für 100 Prozent; die von Herrn Mielke-Sander vorgelegte Bewertung mit 2,4 Millionen EUR beruht auf der buchwertnahen Betrachtung und einem Abschlag für die Kundenkonzentration.

Bitte klären Sie kurzfristig, wer für den Nachlass die Gesellschafterrechte aus den 86 Prozent ausübt. Die nächste Gesellschafterversammlung ist für den 08.07.2026 angesetzt; auf der Tagesordnung stehen die Feststellung des Jahresabschlusses 2025 und die Verlängerung der Franchislinien-Finanzierung.

Mit freundlichen Grüßen

Jens Hesse
Steuerberater
Hesse & Partner Steuerberater PartG mbB, Anger 14, 99084 Erfurt

Datei: 06_quoten_und_vermoegen.csv

variante	gesetzliche_abkoemmlinge	pflichtteilsquote_nele	unternehmenswert_100	wert_anteil_86	nachlass_vor_schulden	kommentar
jonas_zahlt_als_kind	3	0.1667	2400000.00	2064000.00	3292000.00	Jonas Nele Peer als Abkoemmlinge
jonas_zahlt_als_kind_hochwert	3	0.1667	5800000.00	4988000.00	6216000.00	Bewertungsstreit dominiert Pflichtteil
jonas_zahlt_nicht_mit	2	0.2500	2400000.00	2064000.00	3292000.00	nur Pruefvariante fuer Streitgespraeche
jonas_zahlt_nicht_mit_hochwert	2	0.2500	5800000.00	4988000.00	6216000.00	maximale Forderungslinie

Mandatsnotiz

Mandantin: Nele Sander, geboren am 14.04.1986, Ärztin in Weimar. Erblasser: Ralf Sander, geboren am 09.09.1955, verstorben am 08.06.2026. Weitere Beteiligte: Peer Sander, Bruder der Mandantin, und Jonas Mielke, geboren am 21.01.1991, Prokurist der Sander Präzisionsteile GmbH.

Familienlage

Ralf Sander war seit 2019 verwitwet. Nele und Peer sind seine leiblichen Kinder. Jonas Mielke kam 2012 als dualer Student in den Betrieb, wurde 2019 Prokurist und lebte nach Angaben des Erblassers "wie ein Sohn" im Unternehmen. Im Jahr 2024 wurde Jonas als Volljähriger angenommen.

Konflikt

Nele erfuhr von der Adoption erst nach dem Tod des Vaters. Sie sagt, ihr Vater habe sie nach dem Tod der Mutter zunehmend aus dem Unternehmen gedrängt. Jonas habe Termine, Post und Bankkontakte kontrolliert. Peer will keinen Streit und denkt über Verkauf seiner Ansprüche nach.

Ziel

Nele will wissen, ob Jonas überhaupt erbt, ob sie die Adoption angreifen kann, ob ihr Pflichtteil sinkt und wie die GmbH-Anteile zu bewerten sind.

Adoptionsbeschluss und Beziehung

Beschluss Familiengericht Erfurt

Beschluss vom 18.12.2024. Ralf Sander nimmt Jonas Mielke als volljähriges Kind an. Das Gericht stellt fest, dass zwischen Annehmendem und Anzunehmendem ein Eltern-Kind-Verhältnis entstanden sei. Der Beschluss ist seit 24.01.2025 rechtskräftig.

Begründung aus dem Verfahren

Ralf Sander erklärte, Jonas habe ihn seit dem Tod seiner Ehefrau im Alltag unterstützt, ihn zu ärztlichen Terminen begleitet und die Fortführung des Familienunternehmens gesichert. Jonas erklärte, er sehe Ralf als Vaterfigur und habe zu seinem leiblichen Vater seit Jahren keinen Kontakt.

Nele und Peer wurden im Adoptionsverfahren nicht angehört. Das Familiengericht vermerkte, die Belange der leiblichen Kinder seien nicht entscheidungserheblich, soweit die gesetzlichen Voraussetzungen der Volljährigenadoption vorliegen.

Interne E-Mail Jonas an Steuerberater

Datum 03.02.2025:

"Die Adoption ist jetzt durch. Bitte bei der Nachfolgeplanung mitdenken, dass ich nicht nur Geschäftsführer, sondern künftig auch erbrechtlich sauber drin bin. Ralf will keine Zerschlagung durch Pflichtteilsforderungen."

Streitvermerk

Die E-Mail ist missverständlich. Sie kann als Hinweis auf erbrechtliche Motivation gelesen werden. Sie beweist aber nicht ohne Weiteres, dass kein Eltern-Kind-Verhältnis bestand. Für die Beratung ist zu trennen: Bestandskraft des Adoptionsbeschlusses, mögliche Rechtsbehelfe, erbrechtliche Wirkung und Pflichtteilstaktik.

Testament und Gesellschaft

Testament Ralf Sander vom 09.04.2025

Ich setze meinen Sohn Jonas Mielke-Sander zu meinem Alleinerben ein. Meine Kinder Nele und Peer sollen ihren Pflichtteil erhalten. Das Unternehmen soll fortgeführt werden. Jonas kennt die Kunden, die Maschinen und die Mitarbeiter. Eine Zerschlagung wäre das Ende meines Lebenswerks.

Erfurt, 09.04.2025

Ralf Sander

Gesellschaft

Sander Präzisionsteile GmbH, Sitz Erfurt, Stammkapital 250.000,00 EUR. Ralf Sander hielt 86 Prozent der Geschäftsanteile, Jonas Mielke 14 Prozent aus einer Beteiligung 2023. Geschäftsführer: Ralf Sander und Jonas Mielke. Gesellschaftsvertrag enthält Vinkulierung und Einziehungsmöglichkeit bei Erbfall, wenn Erben nicht im Unternehmen tätig sind.

Unternehmenszahlen

Streitpunkt Bewertung

Jonas legt eine Bewertung von 2.400.000 EUR für 100 Prozent vor. Nele hält mindestens 5.800.000 EUR für realistisch. Der Steuerberater warnt vor Kundenabhängigkeit und Investitionsstau. Pflichtteilsansprüche hängen wesentlich an der Unternehmensbewertung.

Jahr	Umsatz	EBITDA	Besonderheit
2023	8.800.000 EUR	1.120.000 EUR	Großkunde Jenoptik
2024	9.400.000 EUR	1.310.000 EUR	neue Fräslinie
2025	8.100.000 EUR	790.000 EUR	krankheitsbedingte Ausfälle Ralf

Pflichtteil und Auskunft

Schreiben Nele an Jonas vom 22.06.2026

Jonas,

ich akzeptiere nicht, dass Vater mich aus allem herausgedrängt hat. Bitte sende mir bis Ende des Monats das Testament, den Adoptionsbeschluss, die Gesellschafterunterlagen und eine vollständige Liste des Nachlasses. Ich werde meinen Pflichtteil geltend machen.

Nele

Antwort Jonas vom 25.06.2026

Nele,

du bekommst, was dir gesetzlich zusteht. Aber du wirst nicht die Firma blockieren. Vater hat klar entschieden. Die Adoption ist rechtskräftig. Ich bin sein Sohn und Alleinerbe.

Jonas

Vorläufiger Nachlass

Beratungsvermerk

Wenn Jonas als Kind des Erblassers zählt und testamentarischer Alleinerbe ist, sind Nele und Peer pflichtteilsberechtigt. Die Pflichtteilsquote hängt daran, wie viele Abkömmlinge für die gesetzliche Erbquote mitzuzählen sind. Die Volljährigenadoption ist daher für die Quote zentral.

Gegenstand	Wertangabe Jonas
86 Prozent Sander Präzisionsteile GmbH	2.064.000,00 EUR
Wohnhaus Erfurt	740.000,00 EUR
Depot	310.000,00 EUR
Oldtimer Porsche 911	118.000,00 EUR
Darlehen GmbH gegenüber Ralf	280.000,00 EUR
Bankverbindlichkeiten privat	-220.000,00 EUR

Erbscheinstreit

Antrag Jonas

Jonas Mielke-Sander beantragt einen Alleinerbschein aufgrund Testaments vom 09.04.2025. Er legt Testament, Sterbeurkunde und Adoptionsbeschluss vor. Er beantragt beschleunigte Erteilung, weil Banken und Großkunden eine klare Vertretung der Gesellschaft verlangen.

Einwendungen Nele

Nele beantragt, den Erbschein nicht ohne mündliche Anhörung zu erteilen. Sie hält das Testament für durch Jonas vorbereitet und verlangt Aufklärung zur Testierfähigkeit, zur Abhängigkeit des Erblassers und zur Motivation der Adoption. Sie erkennt an, dass ein Angriff auf den Adoptionsbeschluss schwierig ist, will aber dessen Reichweite für die Pflichtteilsquote prüfen lassen.

Gerichtlicher Hinweisentwurf

Das Nachlassgericht weist darauf hin, dass die Wirksamkeit des Testaments, die formale Erbenstellung und die Höhe späterer Pflichtteilsansprüche getrennte Fragen sind. Einwendungen zur Unternehmensbewertung sind grundsätzlich nicht im Erbscheinsverfahren zu klären. Soweit konkrete Tatsachen zur Testierunfähigkeit behauptet werden, sind diese zu substantiieren.

Praktische Frage

Soll Nele den Erbschein blockieren oder schneller Auskunft und Wertermittlung verfolgen? Das Aktenziel ist eine taktische Empfehlung, die Unternehmenskontinuität, Auskunftsdruck und Kostenrisiko verbindet.

Vergleichsvorschlag Pflichtteil und Unternehmensfortführung

Ziel

Die Beteiligten sollen vermeiden, dass Erbschein, Pflichtteil und Unternehmensbewertung gleichzeitig eskalieren. Die Firma braucht Handlungsfähigkeit; Nele braucht belastbare Auskunft und Sicherheit, dass der Unternehmenswert nicht kleingerechnet wird.

Vorschlag

Jonas erhält keine Zustimmung zur endgültigen Auszahlung aus dem Nachlassdepot, bis ein geordnetes Nachlassverzeichnis vorliegt.

Nele erhebt zunächst keine Beschwerde gegen den Erbschein, wenn Jonas ein notarielles Nachlassverzeichnis beauftragt.

Die GmbH wird durch einen gemeinsam benannten Gutachter bewertet.

Jonas zahlt an Nele und Peer binnen vier Wochen nach Gutachten je eine Abschlagszahlung von 150.000,00 EUR.

Über den Restpflichtteil wird nach Gutachten abgerechnet.

Die Beteiligten vereinbaren Stillhalten gegenüber Großkunden und Banken.

Druckpunkte

Neles stärkstes Druckmittel ist Auskunft und Bewertung, nicht die pauschale Behauptung, die Adoption sei unwirksam. Jonas' stärkstes Argument ist die Unternehmenskontinuität. Ein Vergleich muss beide Punkte aufnehmen: schneller Geschäftsbetrieb gegen transparente Pflichtteilsberechnung.

Auszug aus der Adoptionsakte (Akteneinsicht)

Amtsgericht Erfurt — Familiengericht

Rudolfstraße 46 · 99092 Erfurt

Geschäftszeichen: 36 F 1874/24 · Beschluss vom 18.12.2024, rechtskräftig seit 24.01.2025

Annehmender: Ralf Sander, geboren am 09.09.1955, Unternehmer, Erfurt

Angenommener: Jonas Mielke, geboren am 21.01.1991, Prokurist, Erfurt

Auszugsweise Abschrift aus der Verfahrensakte, erteilt am 26.06.2026 an Rechtsanwältin Dr. Weigand nach bewilligter Akteneinsicht für die Pflichtteilsberechtigte Nele Sander (Einsicht beschränkt auf Beschluss und Anhörungsvermerke).

1 Anhörung des Annehmenden (Vermerk vom 27.11.2024)

Herr Sander erklärte, Herr Mielke sei 2012 als dualer Student in sein Unternehmen gekommen und habe ihn seit dem Tod seiner Ehefrau im Jahr 2019 im Alltag durchgehend unterstützt, ihn zu ärztlichen Terminen begleitet und die Fortführung des Familienunternehmens gesichert. Er sehe in Herrn Mielke „den Sohn, der im Betrieb neben mir steht“. Auf Nachfrage des Gerichts, welche Rolle die Unternehmensnachfolge spiele, erklärte Herr Sander, sie spiele „auch eine Rolle, aber nicht die einzige“; entscheidend sei das über Jahre gewachsene persönliche Verhältnis.

2 Anhörung des Angenommenen (Vermerk vom 27.11.2024)

Herr Mielke erklärte, zu seinem leiblichen Vater bestehe seit vielen Jahren kein Kontakt. Herr Sander sei seine maßgebliche Bezugsperson. Er wolle künftig den Namen Mielke-Sander führen. Zur Erbfolge erklärte er, darüber sei mit Herrn Sander gesprochen worden; er wolle „keinen Streit mit Nele und Peer“, die Firma dürfe aber „nicht zerrieben werden“.

3 Beteiligung der leiblichen Kinder

Die leiblichen Kinder des Annehmenden, Nele Sander und Peer Sander, wurden im Verfahren nicht förmlich beteiligt und nicht angehört. Im Beschluss ist vermerkt, die Belange der Kinder des Annehmenden stünden der Annahme nicht entgegen, da Anhaltspunkte für überwiegende entgegenstehende Interessen weder vorgetragen noch ersichtlich seien. Eine Benachrichtigung der Kinder über den Ausgang des Verfahrens ist in der Akte nicht dokumentiert.

4 Beschlussformel und Begründung (Auszug)

Das Gericht sprach die Annahme des Volljährigen aus. Es stellte fest, dass zwischen Annehmendem und Anzunehmendem ein Eltern-Kind-Verhältnis entstanden ist und die Annahme sittlich gerechtfertigt erscheint. Die Wirkungen der Annahme richten sich nach den Vorschriften über die Volljährigenadoption; eine Annahme mit den Wirkungen der Minderjährigenadoption wurde nicht beantragt und nicht ausgesprochen. Der Beschluss enthält keinen Ausschluss erbrechtlicher Wirkungen. Eine Vereinbarung zwischen den leiblichen Kindern und dem Angenommenen über Pflichtteils- oder Gesellschaftsrechte findet sich nicht in der Akte.

5 Namensfolge

Der Angenommene führt seit Rechtskraft den Namen Jonas Mielke-Sander (Geburtsname Mielke als Begleitname beibehalten).

Eröffnungsniederschrift und Übersendungsschreiben des Nachlassgerichts

Amtsgericht Erfurt — Nachlassgericht

Rudolfstraße 46 · 99092 Erfurt · Telefon 0361 3780

Geschäftszeichen: 4 VI 388/26 · Erfurt, den 19.06.2026

Frau

Nele Sander

Schillerstraße 8

99423 Weimar

Nachlasssache Ralf Sander, verstorben am 08.06.2026; Bekanntgabe einer Verfügung von Todes wegen

Sehr geehrte Frau Sander,

in der oben bezeichneten Nachlasssache übersende ich Ihnen als gesetzlich in Betracht kommender Erbin eine beglaubigte Abschrift der eröffneten Verfügung von Todes wegen nebst Eröffnungsniederschrift. Zugleich weise ich darauf hin, dass Herr Jonas Mielke-Sander unter dem 16.06.2026 die Erteilung eines Erbscheins als testamentarischer Alleinerbe beantragt hat. Einwendungen gegen den Antrag können binnen drei Wochen ab Zugang dieses Schreibens vorgebracht werden.

Mit freundlichen Grüßen

gez. Trautmann, Justizamtfrau

als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle

Eröffnungsniederschrift (Abschrift)

Amtsgericht Erfurt, Geschäftszeichen 4 VI 388/26

Gegenwärtig: Richter am Amtsgericht Dr. Hollstein als Nachlassrichter, Justizamtfrau Trautmann als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle.

Erfurt, den 17.06.2026

In der Nachlasssache Ralf Sander, geboren am 09.09.1955, verstorben am 08.06.2026, zuletzt wohnhaft in Erfurt-Bischleben, wurde heute die nachstehend bezeichnete Verfügung von Todes wegen eröffnet:

Eigenhändiges Testament vom 09.04.2025, abgeliefert am 12.06.2026 durch Herrn Jonas Mielke-Sander. Das Testament besteht aus einem Blatt, ist durchgehend handschriftlich verfasst, mit Ort und Datum versehen und mit „Ralf Sander“ unterschrieben.

Der wesentliche Inhalt lautet: Einsetzung des Sohnes Jonas Mielke-Sander zum Alleinerben; die Kinder Nele und Peer sollen ihren Pflichtteil erhalten; das Unternehmen soll fortgeführt werden.

Weitere Verfügungen von Todes wegen sind nicht in amtlicher Verwahrung und wurden nicht abgeliefert. Die Beteiligten erhalten beglaubigte Abschriften.

gez. Dr. Hollstein — gez. Trautmann

Sterbeurkunde (beglaubigte Abschrift)

Landeshauptstadt Erfurt — Standesamt

Bürgeramt, Bahnhofstraße 27 · 99084 Erfurt · Telefon 0361 6550

Sterbeurkunde

Sterberegister-Nr. S 897/2026

Der Tod wurde am 09.06.2026 durch das Helios Klinikum Erfurt angezeigt.

Erfurt, den 10.06.2026

Der Standesbeamte

gez. Nowak

(Siegel der Landeshauptstadt Erfurt)

Anforderungsvermerk der Kanzlei: Beglaubigte Abschrift vorgelegt von der Mandantin am 23.06.2026.
Herr Mielke-Sander hat nach eigener Angabe eine weitere Ausfertigung dem Nachlassgericht mit dem Erbscheinantrag eingereicht.

Angabe	Eintrag
Familienname	Sander
Vorname	Ralf
Geburtstag	09.09.1955
Geburtsort	Erfurt
Letzter Wohnort	Am Mühlgraben 3, 99094 Erfurt (Bischleben)
Familienstand	verwitwet seit dem 02.11.2019 von Regina Sander, geborene Albrecht
Sterbetag	08.06.2026
Sterbeort	Erfurt (Helios Klinikum)

Anwaltliches Auskunfts- und Wertermittlungsverlangen

Kanzlei Dr. Weigand — Rechtsanwältin, Fachanwältin für Erbrecht

Anger 55 · 99084 Erfurt · Telefon 0361 555210 · Telefax 0361 555211

Kanzlei Dr. Weigand · Anger 55 · 99084 Erfurt

Herrn

Jonas Mielke-Sander

Am Mühlgraben 3

99094 Erfurt

Unser Zeichen: 118/26 W02 · Erfurt, den 29.06.2026

Nachlass Ralf Sander, verstorben am 08.06.2026 — Pflichtteilsansprüche von Frau Nele Sander;
Auskunft, notarielles Nachlassverzeichnis und Wertermittlung

Sehr geehrter Herr Mielke-Sander,

hiermit zeige ich an, dass mich Frau Nele Sander mit der Wahrnehmung ihrer rechtlichen Interessen beauftragt hat; die Vollmacht liegt bei. Meine Mandantin ist als leibliche Tochter des Erblassers pflichtteilsberechtigt. Nach dem eröffneten Testament vom 09.04.2025 sind Sie Alleinerbe.

Namens und in Vollmacht meiner Mandantin fordere ich Sie auf, bis zum

31.07.2026

Auskunft über den Bestand des Nachlasses zu erteilen, und zwar durch Vorlage eines durch einen Notar aufgenommenen Nachlassverzeichnisses. Das Verzeichnis hat sämtliche Aktiva und Passiva zum Todestag, alle lebzeitigen Zuwendungen des Erblassers der letzten zehn Jahre sowie sämtliche Zuwendungen an Sie ohne zeitliche Begrenzung auszuweisen. Aufzunehmen sind insbesondere:

der Geschäftsanteil von 86 Prozent an der Sander Präzisionsteile GmbH einschließlich der beschlossenen, noch nicht ausgezahlten Ausschüttung für 2025,

das Darlehen des Erblassers an die GmbH (valutierend 280.000,00 EUR) sowie die gestundete Kaufpreisrestforderung aus dem Anteilsverkauf an Sie aus dem Jahr 2023,

das Wohnhaus Erfurt-Bischleben, die Ferienwohnung Zinnowitz sowie sämtliche Konten und Depots bei der Erfurter Bank,

der Erwerb Ihrer Beteiligung von 14 Prozent im Jahr 2023 nebst Kaufvertrag, Kaufpreisbemessung und Stundungsabrede.

Zugleich fordere ich Sie auf, den Wert des Geschäftsanteils durch das Gutachten eines unabhängigen, öffentlich bestellten Sachverständigen für Unternehmensbewertung ermitteln zu lassen. Die von Ihnen vorgelegte buchwertnahe Bewertung mit 2.400.000,00 EUR für das Gesamtunternehmen genügt hierfür nicht, nachdem der steuerliche Berater der Gesellschaft selbst eine Ertragswertspanne von 4,8 bis 6,2 Millionen EUR mitgeteilt hat.

Meine Mandantin hat kein Interesse daran, den Geschäftsbetrieb zu stören. Einer einvernehmlichen Regelung über eine Abschlagszahlung und einen gemeinsam beauftragten Bewerter stehe ich offen gegenüber. Sollte die Frist jedoch fruchtlos verstreichen, werde ich die Ansprüche gerichtlich im Wege der Stufenklage geltend machen.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Carolin Weigand

Rechtsanwältin, Fachanwältin für Erbrecht

Anlage: Vollmacht im Original

Gesellschaftsvertrag der Sander Präzisionsteile GmbH (auszugsweise Abschrift)

Notarielle Urkunde des Notars Dr. Bruno Falkenberg, Erfurt, UR-Nr. 402/2018 vom 15.05.2018 (Neufassung des Gesellschaftsvertrags), zuletzt geändert durch Beschluss vom 20.03.2023 (Aufnahme des Gesellschafters Jonas Mielke, UR-Nr. 141/2023). Auszug erteilt am 25.06.2026 auf Anforderung der Kanzlei Dr. Weigand; die vollständige Urkunde liegt der Gesellschaft vor.

1 Firma, Sitz, Stammkapital

1.1 Die Firma der Gesellschaft lautet Sander Präzisionsteile GmbH. Sitz der Gesellschaft ist Erfurt (HRB 512344, Amtsgericht Jena).

1.2 Das Stammkapital beträgt 250.000,00 EUR. Es ist übernommen von Ralf Sander zu 86 Prozent und von Jonas Mielke zu 14 Prozent.

2 Vinkulierung

2.1 Die Abtretung von Geschäftsanteilen oder Teilen von Geschäftsanteilen bedarf zu ihrer Wirksamkeit der schriftlichen Zustimmung der Gesellschafterversammlung mit einer Mehrheit von 75 Prozent der abgegebenen Stimmen.

2.2 Die Verpfändung von Geschäftsanteilen und die Bestellung eines Nießbrauchs stehen der Abtretung gleich.

3 Einziehung im Erbfall

3.1 Geht ein Geschäftsanteil von Todes wegen auf eine oder mehrere Personen über, die nicht selbst Gesellschafter sind und nicht seit mindestens drei Jahren in einem Anstellungs- oder Organverhältnis zur Gesellschaft stehen, kann die Gesellschafterversammlung binnen sechs Monaten nach Kenntnis vom Erbfall die Einziehung des Geschäftsanteils oder seine Abtretung an eine von ihr benannte Person beschließen.

3.2 Der betroffene Erbe hat bei der Beschlussfassung kein Stimmrecht.

4 Abfindung

4.1 In allen Fällen der Einziehung oder Zwangsabtretung erhält der ausscheidende Gesellschafter oder Erbe eine Abfindung in Höhe des Buchwerts seines Geschäftsanteils nach der letzten festgestellten Handelsbilanz zuzüglich des zeitanteiligen Ergebnisses des laufenden Geschäftsjahres.

4.2 Stille Reserven, ein Firmenwert und schwebende Geschäfte bleiben bei der Bemessung der Abfindung außer Ansatz.

4.3 Die Abfindung ist in fünf gleichen Jahresraten zu zahlen; die erste Rate ist sechs Monate nach dem Ausscheiden fällig. Die jeweils offene Abfindung ist mit zwei Prozentpunkten über dem Basiszinssatz zu verzinsen.

5 Geschäftsführung

5.1 Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer gemeinsam oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.

5.2 Bestellt sind Ralf Sander und Jonas Mielke, jeweils mit Befreiung von den Beschränkungen des § 181 BGB.

Kanzleivermerk (118/26 W02): Ob die buchwertnahe Abfindungsklausel in Ziffer 4 auch die Bewertung des Nachlassanteils für Pflichtteilszwecke bestimmt oder nur das gesellschaftsrechtliche Innenverhältnis regelt, ist der zentrale Bewertungsstreit der Akte. Zu prüfen ist ferner, ob die Einziehungsvoraussetzungen der Ziffer 3.1 im Erbgang auf Jonas Mielke-Sander überhaupt ausgelöst werden, da dieser seit 2012 im Unternehmen tätig und seit 2019 Prokurist, seit 2023 Geschäftsführer ist.